Facultas alienandi bona ecclesiastica Ferdinando magno duci Hetruriae

Pius PP. VII. · Latin

Det. die 1 1 augusti

1815.

»nno XVI.

DCXIV.

Facultas concessa magno duci U c- truriae alienandi nonnulla bona ec- clesiastica , ut ex pretio eorum suppleret sumptibus gravissimis oc- cursis in anteacto bello acerbissi- mo, quo tandem absoluto, pax Eu ropae fuit restituta.

Dilectissimo in Christo filio Nostro Ferdinando archiduci Austriae, et Hetruriae sibi subjectae magno duci.

Pius PP. VII.

Dilectissime in Christo fili Noster Salutem , et apostolicam benedictionem

§. 4. liixtraonlinnrios sumptus, eosque sane gravissimos, haud mul- to post facere coactus es , quam cel- situdo tua imperialis in possessionem Hetruriae tibi subjectae redierit , ut acerbissimum bellum, quo non Ita- liae solum , sed totius Europae pax turbata est , pro parte tua sustinere, atque amoliri posses. Hujusmodi vero est post superiorunl temporum tot , tamque exitiales calamitates , quae nec dum heu ! cessaverunt, ae- rarii publici , et subditorum tuorum conditio, ut sumptibus ipsis supplen- dis nequaquam par esse possit. Hae causae sunt potissimae, quae tc , li- cet invitum impulerunt, ut ad apo- slolicam Sedem recurreres , a Nobis- ■ que enixe postulares facultatem veri- i dendi vigesimam partem bonorum « ecclesiasticorum , quae invendita su- j persunt; qnac pars scutorum tercen- : tum mille pretium exaequant. Sed • pro eximia tua sapientia , aequitate, | et religione , cujus tam conspicuas Nobis significationes dedisti , quum i semel , atque iterum in Nostra illa •

fuga a subita m ecclesiasticae di- tionis fines irruptione hospitio tuo honorificentissime , et liberalissime excepti sumus , tumet probe novisti, non posse Nos sine apostolici mune- ris Nostri offensione petitioni tuae satisfacere , nisi praeter canonicam aliquam causam, nempe necessitatis, qualem in illa adesse comperimus ,

! cautiones omnes adhiberentur , ut | hujusmodi sacrificium , quam mini* | ma possit ecclesiae jactura fieret, quod j quidem sacrificium eo gravius, acer- i hiusqne ecclesiae ipsi accidere debet,

I quo immaniores depraedationes supo- i rioribus hisce temporibus passa est. Itaque conditiones eas ultro excogi- tasti , libique imposuisti , ut quoad lieri potest , Ecclesiae indemnitati sa- tis consultum fore videatur.

$. 2. Sunt autem hujusmodi ;

' primo, ut alienatio iis cautionibus liat , quae pretii justitiam reddant certiorem ; praemissis videlicet con- suetis aestimationibus , et notificalio- nibus , et publica bonorum venden- dorum auctione ; deinde , ut intra proximum decennium sors princípa- lis restituatur , qua alia bona stabi- lia ementur, quae prelium exaequent tcrcentum mille scutatorum ; deni- que ut interim , ne ob reddituum defectum, qui a divenditis bonis per- ci pe ren t uro ixl in urn religiosorum utri- 1 usque sexus restitutio retardetur , quos quanto sint Ecclesiae , et statui decori, et ornamento perspectum pro- fecto habes , solvantur ab aerario re- gio quotannis fructus compensat i vi, idest quinque scutatorum pro quo- libet centonario. Nos igitur harum conditionum aequitate perspecta , et moderatione, quum calamitatum illa- rum , (piae necessitatem hanc indu- xerunt , quaeque nondum cessavere, testes , imo , et pars magna fueri- mus, quumque celsitudini tuae, quain vel uti charissiinum filium, de Nobis- que optime meritum , observamus , et peculiari quadam paterna chari- tate complectimur , obsecundare , et gratificari vehementer, quatenus pos- sumus, in Domino optemus, faculta- tem abs te uou semel petitam ex- plenitudineapostolicac potestatis juxta expositas superius conditiones concedimus ; hac tamen adjecta , ut tres ecclesiastici viri probitate , ac pie- tate praediti , quorum unus sit epi- scopus , aut saltem in dignitate con-

Conditione Mrvamlae iu pvtficiirnJo vendit ioo*.

stitntns, una' cura regiis administris | venditionis negotio praesint, ul omni j aequitate, et ad praescriptum exacte fiat.

Monitura »p« 3. Quum autem ecclesia, ve- I

luti provida mater nunquam statuum necessitatibus opem Terre pro viribus i renuat, quod quidem ct praesens No- stra concessio apertissime demonstrat, j ipsi a celsitudine tua hanc vicem i rependendam esse confidimus , sum- ma tua pietate , ac religione freti , ut subditis tuis religiosissimis liber- tatem impertiaris antiquatis contra- riis legibus , relinquendi , aut do- nandi ecclesiae bona stabilia , ut tali modo resarciri possint immanissima j damna , quibus sacrilega impiorum rapacitate superioribus temporibus jj eam affectam fuisse videmus . ct ad !, mendicitatem prope modum minctam. | Id autem eo magis jubenmr sperare, quod jamdiu speciosae iilac causae desierint, quibus leges illae praelrxc- bantur

Ca.si.ia «oh- $● Decernentes easdem praesen- ;

lam, rt Jrcre tes 1 iteras firmas, va! idas, ct efficaces

tum iniutM. existere, ac fore, suosque plenarios , ct integros effectus sortiri, ct obtine- re, ac illis ad quos spectat ct pro ! tempore quandocumque spectabit in | omnibus , et per omuia plenissime | suffragari, ac ab eis respecti ve in % io- i labiliter observari; sicque in praemis- sis per quoscumque judices ordina- rios, et delegatos etiam causarum pa- latii [Nostri aposloiiei auditores , et j Sedis apost otica e nuneios, ac Sanctae 1 llomanae Ecclesiae cardinales , etiam ; de latere legatos , sublata eis, et eo- j rura cuilibet quavis aliter judicandi et interpetrandi facultate et auctori' late judicari, cldefiniri debere, ac irri- tum, et inane, si secus super his a quo- quam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

Drrocatio S- 3- Non obstantibus felicis re-

coiitrariorua. rordationis Pauli II. ct aliorum (mu- li ficum praedecessorum Nostrorum ;| de rebus ecclesiasticis non alienandis, !| nec non Benedicti XIV. praedecesso- | ris itidem Nostri super divisione ma- teriarum , aliisque aposlolicis ac in universalibus , provincialibusque et synoria! ibus conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus ct or- dinationibus , nec non locorum pio- rum, eorumqu e fundationum etiam ju- ramento, confirmatione apostoiica, vel quavis firmitate alia roboratis statu-

tis et consuetudinibus ; privilegiis quoque, induitis , et literis aposto- licis superioribus , et personis sub quibuscumque tenoribus , et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoria- rum derogatoriis, aliisque efficaeiori- btis , efficacissimis , ac insolitis clau- sulis irrilanlibusquc, et aliis decretis in genere, vel in specie , ac aliis in contrarium quomodolibct conces- sis , approbatis, ct innovatis. Quibus omnibus ct singulis etiamsi de illis, eorumqu e tolis tenoribus specialis , specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem im- portantes mentio habenda, au (quaevis alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores praesentibus pro plene ct sufficienter expressis , ac de verbo ad verbum insertis habentes , iliis alias insuo robore permansurisad praemissorum effectum hac vice dum- taxat specialiter et expresse deroga- mus , ccterisquc contrariis qui- lmscumque. Datum Ilomae apud s. Mariam Majorem sub annulo pisca- toris die decima prima augusti mille- simo octingentesimo decimo quinto , pontificatus Nostri anno deciinosexto.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Bullarii Romani continuatio, tome XIII. Rome: Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1847. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Historical synopsis, source notes, dating and subscriptions are retained as this witness gives them; literal abbreviations are not expanded. Revision: 2026-10-26T13:13:50Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.